

1500981-81.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... por si só, não permite impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado. Como revelado durante a instrução, trata-se de fato isolado na vida de pessoa primária, que, em situação econômica precária, ingressou no tráfico, que realizou por única vez. Além disso, o réu respondeu solto ao processo, após anuência do MINISTÉRIO PÚBLICO ao pedido formulado pela defesa técnica e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500981-81.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500981-81.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2008796/2022 - 08º D.P. BRAS, 22374492 - 08º D.P. BRAS, 143/22/108 - 08º D.P. BRAS, 2008796 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX LUCENA ERNESTO

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

ALEX LUCENA ERNESTO, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do delito descrito pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, em 10 de novembro de 2021, por volta de 21h00, à Rua Cenno Sbrighi, nº 700, Lapa, nesta Cidade e Comarca da Capital, estaria trazendo consigo, para fins de entrega a terceiros, 159 porções de Tetrahydrocannabinol ("maconha"), com massa líquida total de 374,5g (trezentos e setenta e quatro gramas e cinco decigramas), 30 porções de Tetrahydrocannabinol ("skunk"), com massa líquida de 7,8g (sete gramas e oito decigramas), 09 frascos de Cloreto de Metileno ("lança-perfume"), contendo 225ml (duzentos e vinte e cinco mililitros), 02 comprimidos de cocaína, com massa líquida de 0,9g (nove decigramas), 193 eppendorfs de "cocaína", com 88,7g (oitenta e oito

gramas e sete decigramas), 151 porções individuais de "cocaína", com massa líquida de 117g (cento e dezessete gramas) e) 175 invólucros de "crack", com massa líquida de 34,7g (trinta e quatro gramas e sete decigramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Diz a denúncia que, na data dos fatos, policiais militares avistaram o denunciado ALEX, em local conhecido pela traficância, parado defronte a um edifício, na posse de grande sacola, e, ao avistar os policiais, tentou fugir, mas foi detido. Em revista pessoal, no interior da bolsa, foram encontrados os entorpecentes, apreendidos, além de R\$106,00 (cento e seis reais), em espécie, e anotações relacionadas à mercancia ilícita.

Recebida a denúncia, em 26 de janeiro de 2022 (fls. 83/84), o réu foi citado (fls. 108) e, no prazo legal, ofereceu resposta à acusação (fls.113/115), que não impediu o prosseguimento do feito, à míngua das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, ao que se seguiu o interrogatório do réu.

Em alegações finais, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu condenação do réu, entendendo provados os fatos narrados na denúncia (fls. 196/200), ao passo que a DEFESA CONSTITUÍDA, sustentando que o réu agiu como "mula", requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a fixação das penas no mínimo legal, o estabelecimento do regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e a sua substituição por restritivas de direitos (fls. 204/210).

É o relatório.
DECIDO.

A análise dos elementos de prova, coligidos nas duas fases da persecução penal, permite concluir pela procedência da denúncia, ajustando-se a conduta do réu ALEX LUCENA ERNESTO ao delito descrito nos artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 .

A materialidade se depreende do Boletim de Ocorrência (fls. 21/24), dos Autos de Prisão em Flagrante (fls. 01) e Exibição e Apreensão (fls. 5/6) e dos Laudos de Constatação (fls. 29/39) e de Exame Químico-toxicológico (fls. 131/133 e 190/192), além da prova oral produzida.
Por outro lado, a autoria delitiva pode ser ser, tranquilamente, creditada ao réu.

Em interrogatório judicial, o réu ALEX LUCENA ERNESTO disse que trabalhava no mercado, nas proximidades de sua casa, situada no Jardim Paulistano, onde conheceu Magrão, que ofereceu R\$ 150,00, por dois transportes diários. Na primeira entrega, foi surpreendido pelos policiais e não sabia que transportava drogas, negando antecedentes criminais. Negou ter corrido da polícia e afirmou que a entrega foi combinada no terceiro andar, onde foi alcançado. Com relação a Magrão, ele propôs o serviço ao declarante porque sabia de sua difícil situação financeira e disse que "quanto menos ele soubesse seria melhor" .
Não convence a negativa, e, evidentemente, o réu tinha conhecimento de que transportava substâncias entorpecentes na sacola.

A testemunha Bruno da Silva, policial militar, esclareceu que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento quando viram o réu na porta dos prédios que, ao perceber a presença da polícia empreendeu fuga. Na posse dele se encontrava a bolsa com os entorpecentes, diversos - maconha, cocaína. Havia dinheiro com o réu, não se recordando quanto e ele foi abordado sozinho, na escada. O réu confessou a prática do tráfico, não se recordando se ele disse há quanto tempo. Finalmente negou conhecer o réu de outras ocorrências..
No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Lauande Michel, também policial militar. Disse que estavam em patrulhamento quando avistaram o réu defronte ao

conjunto habitacional, local conhecido pelo tráfico de entorpecentes. Ao avistar a polícia, o réu correu para o interior do conjunto habitacional, onde foi detido, nas escadas, com bolsa cinza presa no seu pescoço, sendo encontradas as substâncias entorpecentes anotadas no auto de exibição e apreensão, além dos papéis de contabilidade e dinheiro. O réu confessou a prática do tráfico, sem opor resistência.

Os policiais militares, agentes públicos, ouvidos sem oposição de contradita e após regular compromisso, prestaram depoimentos idôneos e convincentes e não há, nos autos, sequer indício de cometimento de arbitrariedade que pudesse impedir o uso de suas palavras no embasamento da sentença, no caso dos autos, condenatória.

Aliás, o réu e os policiais militares sequer se conheciam, como restou devidamente comprovado, sem demonstração de motivo para que tão grave acusação fosse feita, sem lastro em veracidade.

Em sede de crime contra a saúde pública, a palavra dos policiais é extremamente relevante, diante da dificuldade de encontrar, nos tempos atuais, testemunhas civis dispostas a depor contra traficantes, ante o notório e justificado temor que estes impõem àqueles que, de alguma forma, possam causar-lhes embaraço.

Nesse sentido:

"A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - HC 70.237 - Rel. Carlos Velloso - RTJ 157/94). "O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC 73.518- 5 - Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Ademais, observo que as circunstâncias em que apreendidas as substâncias entorpecentes - significativa quantidade, de naturezas diversas tudo embalado individualmente, além da apreensão de valor em espécie, em notas miúdas (fls. 28), além de anotações contábeis (fls. 131/133) - autorizam concluir pela mercancia ilícita.

Finalmente, não há causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do réu ou extingam sua punibilidade, razão pela qual procede, em parte, a presente ação nos exatos moldes da denúncia, por prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, e § 4º, da Lei nº 11.343/06 do Código Penal.

Passo à dosagem das penas, de acordo com as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06

Na primeira fase, ante expressiva quantidade e variedade de drogas - 159 porções individuais "maconha", 30 porções individuais de "Skunk", 09 frascos de "lança-perfume", 2 comprimidos de "cocaína", 193 eppendorfs de "cocaína", 151 porções de "cocaína" e 175 invólucros de "crack"- totalizando 719 porções de entorpecentes - fixo penas base 1/6 acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na segunda fase, não existem circunstâncias a serem consideradas. Finalmente, a quantidade de drogas apreendidas na posse do réu, por si só, não permite impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado. Como revelado durante a instrução, trata-se de fato isolado na vida de pessoa primária, que, em situação econômica precária, ingressou no tráfico, que realizou por única vez. Além disso, o réu respondeu solto ao

processo, após anuência do MINISTÉRIO PÚBLICO ao pedido formulado pela defesa técnica e não há notícia de retorno à traficância, a sugerir que a sua conduta não está alinhada ao trabalho de organização criminosa. Nesses termos, constatada a primariedade do réu, viável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, na metade, pela quantidade de drogas apreendidas, o que implica penas de 2 (dois) anos e 8(oito) meses de reclusão e pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, no mínimo legal.

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, CONDENANDO o réu ALEX LUCENA ERNESTO, qualificado nos autos, como incurso no delito descrito no artigo 33, caput, e § 4º, da Lei de Drogas, e, aplicando-lhe as penas de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, no mínimo legal, sendo cada dia-multa fixada em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do réu que permita valoração diversa.

Considerando o reconhecimento do tráfico privilegiado e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, anotando que a natureza do delito não se coaduna com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da desajustada conduta social e deturpada personalidade do agente, que, aparentemente, descumpriu medidas protetivas de urgência determinadas em episódios de violência contra a mulher (fls. 41/42 e 43).

Ausentes os pressupostos processuais positivos e os requisitos da custódia cautelar, sem pedido de decretação de prisão preventiva pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, defiro o recurso em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento de taxa judiciária, no equivalente a 100UFESPs.

Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e promova-se a liquidação da pena pecuniária e das custas estaduais impostas.

Cerifique-se a incineração da substância entorpecente apreendida e declaro perdimento do numerário apreendido, nos termos do artigo 62-A da Lei 11.343/06. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Paulo, 14 de outubro de 2022.

MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA